

臺灣臺北地方檢察署 偵查卷宗



案 號	115年度偵字第 5678 號
案 由	幫助詐欺取財等
被 告	王小明 (民國79年08月22日生)
告 訴 人	李大華 (民國70年04月生)
告訴代理人	張正義 律師
選任辯護人	林公益 律師 (法律扶助基金會指派)
移送機關	臺北市政府警察局萬華分局
收文文號	北市警萬刑字第 1150004826 號
收文日期	中華民國 114年11月12日
承辦檢察官	林志強 檢察官
書 記 官	陳怡君 書記官
卷 次	第一卷 (共一卷)
保存年限	



臺灣臺北地方檢察署

被告提示簡表

案號：115年度偵字第 5678 號

承辦：林志強 檢察官

案由：幫助詐欺取財等

姓 名	王小明	性 別	男
出生年月日	民國79年08月22日	身分證號	A123456789
戶籍地址	新北市三重區重新路三段○○○巷○○號○樓	聯絡電話	0912-345-678
教育程度	國民中學畢業	婚姻狀況	未婚
職業（現/前）	原任○○鍋物餐廳外場服務生（114/09/30 遭資遣）	月收入	新臺幣 32,000 元（月）
財產狀況	名下無不動產、無汽機車	前科紀錄	無前科紀錄

【被告概述】

被告王小明（民國 79 年 8 月生，現年 36 歲），國民中學畢業，原任職於「金鼎和鍋物餐廳」擔任外場服務生，月薪約新臺幣 3 萬 2 千元，於民國 114 年 9 月 30 日遭資遣（檢附非自願離職證明書）。被告未婚，與母親同住，名下無不動產、無汽機車登記，亦無任何前科紀錄或前案紀錄。本案前無受警察機關依洗錢防制法第 15-2 條裁處告誡之紀錄。被告於警詢及偵查中均坦承曾將本人中信銀行帳戶之存摺、提款卡及密碼以 7-ELEVEN 店到店方式寄予自稱「華新人資陳協理」之人，惟堅詞否認有何幫助詐欺及洗錢之犯意，辯稱：自身亦為詐騙之被害人，於發覺受騙後旋即（114/10/22）至中信銀行萬華分行掛失止付，並至臺北市政府警察局萬華分局艋舺派出所提出詐欺告訴。

編造人：

陳怡君

核對：

林志強

日期：115/03/10

查詢人：黃建宏 偵查佐

戶籍地址：新北市三重區重新路三段〇〇〇巷〇〇號〇樓

編號	查註項目	結 果	勾選
01	通緝紀錄	無	☐
02	刑事案件偵辦紀錄（含前案）	無	☐
03	毒品危害防制條例案件	無	☐
04	槍砲彈藥刀械管制條例案件	無	☐
05	詐欺、洗錢相關犯罪前科	無	☐
06	性侵害／家暴／妨害性自主	無	☐
07	165 反詐騙專線通報紀錄	查有 1 筆（114/10/22 受理報案）	☒
08	金融機構警示帳戶通報	查有 1 筆（114/10/22 中信銀行通報）	☒
09	洗錢防制法第 15-2 條告誡紀錄	無	☐
10	失蹤人口／走失紀錄	無	☐

臺北市府警察局萬華分局
刑事案件移送書

(第 1 頁 共 2 頁)

悉 文

受文者	臺灣臺北地方檢察署
發文字號	北市警萬刑字第 1150004826 號
發文日期	中華民國 114 年 11 月 12 日
案由	被告涉嫌幫助詐欺取財等案件（刑法第 30 條第 1 項、第 339 條第 1 項；洗錢防制法第 19 條第 1 項）

一、被告基本資料

編號	姓名	性別	綽號	國籍	出生年月日	教育	職業
01	王小明	男	(無)	中華民國	民國 79 年 08 月 22 日	國民中學畢業	餐廳服務生 (資遣中)
身分證統一編號	A123456789	聯絡電話	0912-345-678				
戶籍地址：	新北市三重區重新路三段〇〇〇巷〇〇號〇樓						
現居地址：	同上						
前案紀錄	無前案紀錄 (詳如刑案資料查註紀錄表)	是否聲押	☐ 是 ☒ 否				

二、犯罪事實

(一) 緣告訴人李大華於民國 114 年 11 月 9 日某時許，經由通訊軟體 LINE

接獲自稱「UCT 量化套利平台投資顧問黃經理」之人邀約，加入投資

虛擬貨幣 USDT 套利群組，遭伴稱「每月可獲取 8%-12% 之高額報酬」

之話術陷於錯誤；於同年月 10 日 18 時 30 分許，至玉山銀行松山分行

臨櫃匯款新臺幣 12 萬元至帳號「822-540123456789」（戶名：王小明）

之中國信託銀行帳戶內。

(二) 上開款項旋於同日 19 時 03 分起至 19 時 28 分止，遭不詳之人持本案

提款卡，於臺北市中山區林森北路某自動櫃員機分 4 筆全數提領，致告訴人

受有損害 12 萬元整。

(三) 經本分局調閱本案帳戶開戶資料，發現戶名王小明（即被告）已於 114/10/22

上午 9 時許，向中信銀行萬華分行辦理掛失止付，並於同日下午前往本分局

艋舺派出所提出詐欺告訴（受理案號：北市警萬艋字第 1140017823 號）。

(四) 被告於警詢時供稱：渠係因於 114/9/30 遭資遣，急於應徵工作，誤信自稱



臺北市政府警察局萬華分局 刑事案件移送書（續）

（第 2 頁 / 共 2 頁）

三、證據及附件清單

編號	證物／書證名稱	來源／提供人	頁數	備 註
1	中信銀行 822-540123456789 號帳戶開戶資料及交易明細	中國信託商業銀行函覆	23	影本
2	告訴人李大華警詢筆錄（受詐騙過程）	告訴人李大華	8	正本
3	被告王小明警詢筆錄（共 3 次訊問）	被告王小明	24	正本
4	被告與「華新人資陳協理」LINE 對話紀錄截圖	被告提供	28	影本
5	7-ELEVEN 交貨便寄件單影本及包裹追蹤紀錄	被告提供	4	影本
6	玉山銀行松山分行匯款回條暨關懷紀錄	玉山銀行函覆	3	影本
7	中山區林森北路 ATM 監視器翻拍照片 4 張	本分局偵查隊	4	彩色
8	勞動部勞工保險局勞保異動明細表	被告提供	2	影本
9	非自願離職證明書（金鼎和鍋物餐廳）	被告提供	1	影本
10	經濟部商工登記公示資料查詢結果（華新人資不存在）	本分局函查	2	—
11	中信銀行掛失止付申請書	中信銀行函覆	1	影本
12	本分局艋舺派出所受（處）理案件證明單	本分局	1	—
13	165 反詐騙專線通報案件 114-A0123456 號	165 專線	1	—

四、移送意旨

本件被告王小明涉犯刑法第 30 條第 1 項、第 339 條第 1 項幫助詐欺取財罪、洗錢防制法第 19 條第 1 項及刑法第 30 條第 1 項幫助一般洗錢罪嫌，業據告訴人指訴在卷，並有上揭各項證物為憑，爰依刑事訴訟法第 228 條規定，檢同卷證 13 件，移送 鈞署偵辦，請依法偵辦究辦。

臺北市府警察局萬華分局

職務報告

報告人：偵查佐 黃建宏

報告日期：中華民國 114 年 11 月 11 日

受文者：分局長 蘇明憲

案 號：北市警萬刑字第 1150004826 號

事 由：報告告訴人李大華遭詐欺案處理經過

11 / 11 已閱 蘇

報告事項：

一、職於民國 114 年 11 月 10 日 23 時 14 分許，接獲 165 反詐騙專線通報（案件編號：114-A0123456）轉介，告訴人李大華（男，民國 70 年 4 月生）指稱於同日 18 時 30 分許，至玉山銀行松山分行臨櫃匯款新臺幣 12 萬元至帳號「822-540123456789」之中國信託銀行帳戶（戶名：王小明），疑遭投資詐騙；該款項旋於同日 19 時 03 分至 19 時 28 分間，遭不詳之人於臺北市中山區林森北路某 ATM 分 4 筆提領一空。

二、職於 114 年 11 月 11 日上午 9 時 30 分許，依職權函詢中國信託商業銀行調取本案帳戶之開戶資料及交易明細，發現本案帳戶之戶名王小明已於 114 年 10 月 22 日上午 9 時 12 分許，自行至中信銀行萬華分行辦理本案帳戶之掛失止付，且銀行已將該帳戶通報為警示帳戶（編號：W114-A0987654）並通報 165 反詐騙專線在案。

三、又經調閱本分局艋舺派出所受理案件紀錄，戶名王小明於 114 年 10 月 22 日下午 2 時 15 分許，亦至該派出所提出詐欺告訴（受理案號：北市警萬艋字第 1140017823 號），指稱遭自稱「華新人資陳協理」之人以求職名義詐取其本人帳戶之存摺、提款卡及密碼。

四、依上情研判，本案戶名王小明（即被告）有可能亦為詐欺集團之被害人；其於告訴人李大華匯款日（114/11/10）前 19 日，即已辦理掛失及提出告訴，時序合理。職將於明（11/12）日依刑事訴訟法第 228 條規定，將被告以幫助詐欺及幫助洗錢罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，由檢察官調查其是否具備幫助犯之主觀犯意。

臺北市政府警察局萬華分局 調查筆錄（被告）

(第 1 頁 / 共 3 頁)

受訊問人	王小明	性別	男	問 人 訊
身分證號	A123456789	出生	民國79年08月22日	
戶籍地	新北市三重區重新路三段○○○巷○○號○樓	電話	0912-345-678	
教育程度	國民中學畢業	職業	餐廳服務生（資遣中）	
訊問時間	114年10月22日 14:30 起至 18:45 止	地點	本分局偵查隊	
訊問人	偵查佐 黃建宏	記錄人	偵查佐 林俊賢	
在場人	選任辯護人：林公益 律師（法律扶助基金會指派）			

【權利告知】

依刑事訴訟法第 95 條規定，告知受訊問人下列事項：

- 一、犯罪嫌疑（涉嫌幫助詐欺取財、幫助一般洗錢）及所犯罪名。
- 二、得保持緘默，無須違背自己之意思而為陳述。
- 三、得選任辯護人。如為低收入戶、中低收入戶、原住民或其他依法令得請求法律扶助者，得請求之。

四、得請求調查有利之證據。

受訊問人表示：「我都聽清楚了，我願意陳述。我已委任林公益律師為辯護人。」

【問答內容】

問： 你的姓名、年齡、職業、住所為何？

答： 我叫王小明，民國 79 年 8 月 22 日生，今年 36 歲，原本在金鼎和鍋物餐廳當外場服務生，9 月 30 日被資遣，現在沒有工作。
住新北市三重區重新路三段。

問： 你是否瞭解今日訊問之事由？是否同意接受訊問？

答： 我了解，今天是我來告訴警察我被詐騙的事，我同意接受訊問。

問： 請你詳細說明你提供帳戶資料的經過？

答： 9 月 30 日我被餐廳資遣後，很急著找工作。10 月 5 日左右，我

臺北市府警察局萬華分局

調查筆錄（被告）

(第 2 頁 / 共 3 頁)

問：對方要求你做什麼？

答：10 月 12 日他打電話來，說我『面試錄取』，但公司規定要先驗證薪轉帳戶是不是本人的、有沒有被聯徵列管，要我把存摺、提款卡和密碼一起寄到公司審核。他說審核完隔天就可以開始上班。

問：你有沒有懷疑這個要求？

答：我有點怕，但他說『所有員工都這樣，審核完會寄回給你』，還傳了所謂『勞健保預覽截圖』給我，我那時很需要工作，就相信了。

問：你寄出帳戶資料的時間、地點、方式為何？

答：10 月 15 日上午大概 10 點，我在臺北市萬華區艋舺大道靠近龍山寺捷運站那邊的 7-ELEVEN 用『交貨便』店到店宅配，把中信銀行的存摺正反面、提款卡、還有寫密碼的便條紙一起放在牛皮紙袋裡寄出去。收件人寫『陳協理』，門市是『新北市三重區某 7-11』。

問：你寄出後對方還有聯絡你嗎？

答：10 月 16 日他傳訊息說『已收到，審核中，請耐心等待 3-5 天』。之後我每天問他，他都說『主管出差』、『人事部審核中』、『系統故障』敷衍我。到 10 月 21 日，我整個 LINE 帳號被他封鎖，連訊息都傳不出去，我才知道被騙了。

問：你發現被騙後怎麼處理？

答：10 月 22 日早上 9 點多，我馬上跑去中信銀行萬華分行掛失止付，行員幫我把帳戶通報為警示帳戶。當天下午 2 點多，我又跑來這個派出所（艋舺派出所）報案，警察小姐有幫我做筆錄、給我一張受理案件證明單。

問：提示「華新人資陳協理」之 LINE 對話紀錄截圖、7-ELEVEN 交貨便寄件單影本、中信銀行掛失止付申請書、本分局艋舺派出所受理案件證明單予被告辨認，是否為你提供？內容是否屬實？

答：都是我提供的，內容都屬實。

問：你是否認識告訴人李大華？

答：我完全不認識，我從來沒有聽過這個名字，也沒見過這個人。



臺北市府警察局萬華分局
調查筆錄（被告）

(第 3 頁 / 共 3 頁)

問： 你是否知道於 114 年 11 月 10 日有不詳之人持你的提款卡，在臺北市
中山區林森北路 ATM 分 4 筆提領共 12 萬元？更正

答： 我完全不知道。我 10 月 22 日已經掛失了，提款卡那時候已經作廢，
11 月 10 日我人在家裡，沒有去過林森北路。

問： 你提供帳戶資料時，是否預見對方可能拿去做詐騙用途？

答： 我真的沒有想到。如果我知道，我絕對不會寄。我寄出去後到被封鎖
之前，每天都在等對方通知我上班，我也是受害者。

問： 你有何補充？

答： 我希望檢察官、警察大人查清楚這件事。我自己也損失很大，帳戶
被列警示後我連工作都更難找，希望趕快還我清白。

問： 你的陳述是否出於自由意思？是否願意在筆錄上簽名捺印？

答： 都是我自己的真話，我願意簽名。

右開筆錄經受訊問人親閱無訛後簽名捺印

受訊問人	王小明 王小明 	辯護人	林公益 律師 林公益 
訊問人	偵查佐 黃建宏 黃建宏 	記錄人	偵查佐 林俊賢 林俊賢 

中華民國 114 年 10 月 22 日 18 時 45 分 訊問完畢

藏翠